

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง นิภา เรือง ศิลป์
นาย ปัญญา เรือ ง ศิลป์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1600, มาตรา 1601, มาตรา 1738

เมื่อที่ดินแปลงหนึ่งของทรัพย์มรดกติดจำนองประกันหนี้ของ น. ทายาทคนหนึ่งอยู่ ทายาทผู้รับมรดกจึงต้องรับภาระในหนี้จำนองโดยรับโอนที่ดินนั้นมาโดยติดจำนองถ้ามีการบังคับจำนองโดย น. ไม่ชำระหนี้แล้ว ทายาทผู้รับมรดกคงรับผิดชอบเฉพาะทรัพย์มรดกที่ตนรับโอนมา หรือหากตนต้องชำระหนี้จำนองไปเท่าใดก็ชอบที่จะได้รับเงินใช้คืนจาก น. ได้ตามสิทธิที่ได้รับโอนมาจากเจ้ามรดก ทายาทไม่มีสิทธิบังคับให้ น. ทำการไถ่ถอนจำนองหรือยกข้ออ้างในการที่ น. ไม่ทำการไถ่ถอนจำนองมาเป็นเหตุขัดข้องมิให้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท.(ที่มา-สงเสริม)

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนางนิภา เรืองศิลป์ผู้ร้อง กับนาย
ปัญญา เรืองศิลป์ ผู้คัดค้าน เป็นผู้จัดการมรดกของนางสาลิ หรือ รี เรืองศิลป์ ผู้ตาย
ร่วมกัน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องมีความประสงค์จะแบ่งปันทรัพย์สินมรดกของผู้ตายให้แก่บรรดาทายาท แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้คัดค้านไม่ยินยอม จึงขอให้ศาลทรัพย์สินมรดกมาประมวลขายกันเองในระหว่างทายาทหรือนำออกขายทอดตลาดเอาเงินที่ขายได้มาแบ่งปันกันระหว่างทายาท

ในวันนัดพร้อมผู้คัดค้านแถลงว่า ที่ดินมรดกแปลงหนึ่งคือ ที่ดินตาม น.ส. 3 เลขที่ 603 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดผู้ตายได้นำไปจำนองต่อ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด เพื่อประกันหนี้ของนายนิพนธ์ เรืองศิลป์ ทายาทของผู้ตายคนหนึ่ง จึงไม่ควรให้ขายในระหว่างนี้ ควรให้มีการไถ่ถอน จำนองเสียก่อนแล้วจึงค่อยนำเอาทรัพย์สินมรดกทั้งหมดมาแบ่งปันกัน เมื่อไม่ตกลงกัน จึงให้ขายทอดตลาด ผู้ร้องและนายนิพนธ์แถลงว่า ไม่มีทางแบ่งกันได้นอกจากนำมา ขายแล้วแบ่งเงินกัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เพื่อให้การจัดการมรดกเป็นไปโดยไม่ชักช้า อาศัยอำนาจ ตามมาตรา 1726 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงอนุญาตให้นำทรัพย์สิน มรดกคือที่ดินและบ้านประมูลขายกันเองในระหว่างทายาทก่อน หากไม่เป็นที่ตกลง กันจึงให้นำออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันในระหว่างทายาทต่อไป หากผู้จัดการ มรดกอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินการ ให้ถือเอาคำสั่งนี้แทนการแสดงเจตนาของผู้จัดการ มรดกฝ่ายนั้น

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า ที่ดินมรดกตาม น.ส. 3 เลขที่ 603 ยังติดจำนองประกัน เงินกู้ของนายนิพนธ์ เรืองศิลป์ ซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของผู้ตายอยู่ นายนิพนธ์ควร ชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเมืองตราดจำกัด เสียก่อน เพื่อให้ที่ดินตาม น.ส. 3 ดังกล่าวปลอดการจำนองหากให้นำที่ดินตาม น.ส. 3 นั้นมาขายโดยติดจำนองแล้ว ย่อมทำให้ทายาทอื่นรวมทั้งผู้คัดค้านเสียเปรียบ

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วใน ศาลชั้นต้นทั้งไม่ได้อ้างว่าหากปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้นแล้วจะทำให้ทายาทอื่นรวม ทั้งผู้คัดค้านต้องเสียเปรียบอย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์และต้องห้ามตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้
คัดค้าน คืบค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านมิได้โต้แย้งกันฟังเป็นยุติว่า
นางสาลิห์หรือรี เรื่องศิลป์ ผู้ตายมีทายาทรวม 5 คน คือผู้ร้อง นายนิพนธ์ เรื่องศิลป์
นางมาลี เรื่องศิลป์ผู้คัดค้าน กับนางไพเราะ เรื่องศิลป์ และมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดิน
รวม 4 แปลง กับบ้านอีก 1 หลัง เฉพาะที่ดินมรดกแปลงหนึ่งคือที่ดินตาม น.ส. 3
เลขที่ 603 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดผู้ตายได้นำไปจำนองต่อ
สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด เพื่อประกันหนี้ของนายนิพนธ์ เรื่องศิลป์

พิเคราะห์แล้ว ประเด็นที่คู่ความโต้เถียงกันในศาลชั้นต้นมีว่า การแบ่งทรัพย์
มรดกรายนี้ควรจะให้มีการไถ่ถอนที่ดินตาม น.ส. 3 เลขที่ 603 ซึ่งผู้ตายนำไปจำนอง
ประกันหนี้ของนายนิพนธ์ไว้ก่อนหรือไม่ การที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น
ว่าควรให้นายนิพนธ์ชำระหนี้จำนองก่อน เมื่อไถ่ถอนที่ดินที่จำนองแล้วค่อยแบ่ง
ทรัพย์มรดกนั้น จึงเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นที่อุทธรณ์ของผู้
คัดค้านอ้างว่าหากนำที่ดินมาขายโดยติดจำนองย่อมทำให้ทายาทอื่นรวมทั้งผู้คัดค้าน
เสียเปรียบนั้นเป็นเพียงเหตุผลที่ผู้คัดค้านยกขึ้นสนับสนุนอุทธรณ์ดังกล่าวของตน
เท่านั้น และอุทธรณ์ของผู้คัดค้านที่บรรยายมีใจความว่า นายนิพนธ์เป็นทายาทคน
หนึ่ง เมื่อผู้ตายจำนองที่ดินประกันหนี้เงินกู้ของนายนิพนธ์นายนิพนธ์ก็ควรชำระหนี้
จำนองเสียก่อนเพื่อให้ที่ดินมรดกปลอดจากการจำนอง หากต้องนำที่ดินมรดกมาขาย
โดยติดจำนอง ย่อมทำให้ทายาทอื่นรวมทั้งผู้คัดค้านเสียเปรียบนั้น เห็นว่า ข้อความ
ดังกล่าวได้แสดงอย่างชัดแจ้งอยู่ในตัวแล้วว่า การขายที่ดินมรดกโดยติดจำนองทำให้
ทายาทอื่นรวมทั้งผู้คัดค้านเสียเปรียบ เพราะการขายที่ดินโดยติดจำนองย่อมได้ราคา

ต่ำกว่าที่ดินที่ขายโดยปลอดการจำนอง ส่วนแบ่งที่ทายาทแต่ละคนจะได้รับย่อมลดน้อยลง คำฟ้องอุทธรณ์ของผู้คัดค้านจึงสมบูรณ์แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยโดยยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย โดยเหตุที่การพิจารณาในชั้นบังคับคดีนี้ไม่มีการสืบพยาน และมีข้อเท็จจริงปรากฏอยู่แล้วในสำนวนศาลฎีกาจึงเห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของผู้คัดค้านไปที่เดียวโดยไม่ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวเสียก่อน ที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า การนำที่ดินมรดกมาแบ่งกันโดยที่ดินนั้นยังติดจำนองประกันหนี้นายนิพนธ์ ทายาทคนหนึ่งอยู่ ควรให้นายนิพนธ์ไถ่ถอนจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวก่อน มิฉะนั้นจะทำให้ทายาทอื่นเสียเปรียบนั้นเห็นว่า ทายาทผู้รับมรดกย่อมรับโอนมาทั้งสิทธิและหน้าที่ของเจ้ามรดกที่มีต่อทรัพย์สินมรดกนั้น แต่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดได้แก่ตน ในกรณีนี้ เมื่อที่ดินแปลงหนึ่งของทรัพย์สินมรดกติดจำนองประกันหนี้ของนายนิพนธ์อยู่ บรรดาทายาทผู้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวจึงต้องรับภาระในหนี้จำนองรายนี้ โดยรับโอนที่ดินนั้นมาโดยติดจำนอง ถ้ามีการบังคับจำนองโดยนายนิพนธ์ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แล้ว บรรดาทายาทหรือผู้รับทรัพย์สินมรดกก็ควรรับผิดชอบเฉพาะทรัพย์สินมรดกที่ตนรับโอนมา หรือหากตนต้องชำระหนี้จำนองไปเท่าใดก็ชอบที่จะได้รับเงินใช้คืนจากนายนิพนธ์ได้ตามสิทธิที่ได้รับโอนมาจากเจ้ามรดก บรรดาทายาทรวมทั้งผู้คัดค้านไม่มีสิทธิที่จะไปบังคับให้นายนิพนธ์ทำการไถ่ถอนจำนองหรือยกข้ออ้างในการที่นายนิพนธ์ไม่ทำการไถ่ถอนจำนองมาเป็นเหตุขัดข้องมิให้มีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาท ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ผุงทอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ